

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1800/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นาย สามารถ อนามพงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 319

ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปทำงานพักอยู่ที่บ้านนาง น.ที่กรุงเทพมหานครต่อมาผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านบิดามารดาที่จังหวัดตราดเพื่อเที่ยวสงกรานต์ระหว่างนั้นบิดามารดาผู้เสียหายได้อนุญาตให้ผู้เสียหายไปส่งพี่สาวที่สถานีขนส่งจังหวัดตราดแล้วจำเลยพาผู้เสียหายไป ดังนี้ถือว่าระหว่างที่ผู้เสียหายทำงานพักอยู่บ้านนาง น.ที่กรุงเทพมหานคร ผู้เสียหายย่อมอยู่ในความคุ้มครองของนางน. เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาบ้านบิดามารดาที่จังหวัดตราด ผู้เสียหายย่อมอยู่ในความปกครองของบิดามารดาการที่บิดามารดาอนุญาตให้ผู้เสียหายไปส่งพี่สาวที่สถานีขนส่งจังหวัดตราดนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้เสียหายพ้นจากความปกครองของบิดามารดาเมื่อจำเลยพาผู้เสียหายไปจึงเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปจากบิดามารดา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 บัญญัติขึ้นโดย ตระหนักว่าผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี ยังขาดความสำคัญต่อเล่ห์กลของทุจริตชนอาจถูกชักจูงให้หลงเชื่อโดยง่าย สภาพที่บิดามารดาของผู้เสียหายพยายามติดตามเรื่องบุตรหายไปแสดงว่าผู้เสียหายมิได้มีความประพฤติสำส่อนจนบิดามารดาหมดความหวังใย การที่จำเลยทั้งสองพรากผู้เสียหายไปได้ก่อความทุกข์ใจใหญ่หลวงแก่บิดามารดาผู้เสียหายพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองจึงไม่มีเหตุผลที่จะรอการลงโทษให้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 276, 276 วรรคสอง, 310, 318, 318 วรรคสาม

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก, 83 จำคุกคนละ 2 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท รอการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ 2 ปี คำนวณความประพฤติโดยให้จำเลยทั้งสองไปรายงานตัวต่อศาลทุก 3 เดือน ภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ โดยอัยการพิเศษประจำเขต 2 ผู้ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษไม่คำนวณความประพฤติ และไม่ลงโทษปรับจำเลยทั้งสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีพิรุธน่าสงสัยและรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วยขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก ประกอบ

มาตรา 83 จำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยทั้งสองมิได้กระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใด คงมีแต่โจทก์อุทธรณ์ฝ่ายเดียวฎีกาของจำเลยทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นฎีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า การที่จำเลยทั้งสองพานางสาวก. ผู้เสียหายไปหลังจากเลิกเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันแล้วเป็นการพรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดาอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่า ผู้เสียหายไม่ได้พักอยู่กับบิดามารดาแต่ไปทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ที่บ้านของนางนงลักษณ์ ฐิตะภูณ ผู้เสียหายกลับมาเที่ยวสงกรานต์ที่บ้านจังหวัดตราด ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายจึงไม่ได้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดา นอกจากนี้ในวันเกิดเหตุบิดามารดาได้อนุญาตให้ผู้เสียหายไปส่งพี่สาวที่สถานีขนส่งจังหวัดตราดเพื่อขึ้นรถกลับกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นผู้เสียหายไปเล่นน้ำสงกรานต์กับเพื่อนแล้วจึงพบและขึ้นรถจำเลยทั้งสองไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกัน ขณะผู้เสียหายพบจำเลยทั้งสองผู้เสียหายไม่ได้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาเพราะผู้เสียหายได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ไปส่งพี่สาวและไปเที่ยวเล่นสงกรานต์ปัญหานี้แม้จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยทั้งสองจึงยกขึ้นฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 เห็นว่า การพรากผู้เยาว์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก คือ การพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ระหว่างที่ผู้เสียหายทำงานพักอยู่บ้านนางนงลักษณ์ที่กรุงเทพมหานคร ผู้เสียหายย่อมอยู่ในความคุ้มครองของนางนงลักษณ์เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาบ้านบิดามารดาที่จังหวัดตราดผู้เสียหายย่อมอยู่ในความ

ปกครองของบิดามารดาและการที่บิดามารดาอนุญาตให้ผู้เสียหายไปส่งพี่สาวที่สถาน
ขนส่งจังหวัดตราดนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้เสียหายพ้นจากความปกครองของบิดามารดา
การที่จำเลยทั้งสองพาผู้เสียหายไปจึงเป็นการพรางผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปจาก
บิดามารดา ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการสุดท้ายว่ามีเหตุสมควรรอ
การลงโทษจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 บัญญัติ
ขึ้นโดยตระหนักว่าผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี ยังขาดความสำนึกต่อเล่ห์กลของทุจริต
ชนอาจถูกชักจูงให้หลงเชื่อโดยง่าย สภาพที่บิดามารดาของผู้เสียหายพยายามติดตาม
เรื่องบุตรหายไป แสดงว่าผู้เสียหายมิได้มีความประพฤติสำส่อนจนบิดามารดาหมด
ความห่วงใย การที่จำเลยทั้งสองพรางผู้เสียหายไปได้ก่อความทุกข์ใจใหญ่หลวงแก่
บิดามารดาผู้เสียหายพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองจึงไม่มีเหตุผลที่จะรอการลงโทษ
ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์-สันติ ทักกราล-สิงหะ สัตยธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

ความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317-319 ถูก บัญญัติขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่อำนาจปกครองของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยตระหนักว่าเด็กหรือผู้เยาว์ยังขาดความสำนึกต่อเล่ห์กลของทุจริตชนอันอาจ ถูกชักจูงให้หลงเชื่อโดยง่าย แบ่งความผิดออกเป็น 3 ลักษณะคือ การพรากเด็ก, การ พรากผู้เยาว์ที่ไม่เต็มใจไปด้วยและการพรากผู้เยาว์ที่เต็มใจไปด้วย การ "พราก" หมายถึงการพาไปหรือการแยกผู้เยาว์ออกจากการปกครองดูแล และไม่หมายถึงการ ที่เด็กหนีมาเอง (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 639/2511 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 808/2516) หรือเด็กนั้นไม่ได้อยู่กับบิดามารดาหรือไม่มีผู้ปกครองดูแลอยู่ขณะที่พา เอาไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2537)และจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อมีเจตนาพราก ไปโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่น พาไปเข้าโรงแรม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2628/2529)แต่ถ้าพาไปเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นเจตนาดีต่อเด็ก ถือว่ามีเหตุผลอัน สมควร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 398/2517) คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ศาล ฎีกาวินิจฉัยว่าการพรากผู้เยาว์อันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก คือการพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ระหว่างที่ผู้เสียหายทำงานอยู่บ้านนางน.ผู้เสียหายย่อมอยู่ในความคุ้มครองของนาง น. เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาบ้านบิดามารดาที่จังหวัดตราดผู้เสียหายย่อมอยู่ในความ ปกครองของบิดามารดา และการที่บิดามารดาอนุญาตให้ผู้เสียหายไปส่งพี่สาวที่สถานี ขนส่งจังหวัดตราดนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้เสียหายพ้นจากความปกครองของบิดามารดา การที่จำเลยทั้งสองพาผู้เสียหายไปจึงเป็นการพรากผู้เสียหายจากบิดามารดา นอกจากคำพิพากษาศาลฎีกานี้แล้ว เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในทำนอง เดียวกัน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5669/2537 ผู้เยาว์อายุ 16 ปีเศษอยู่ที่บ้านของ ผู้เสียหายซึ่งเป็นบิดาที่ต่างจังหวัดกับพี่ชายซึ่งมีอายุ 18 ปี โดยผู้เสียหายฝาก ด. ซึ่ง เข้าบ้านอยู่ติดกันเป็นผู้ดูแลและให้เงินเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนผู้เสียหายไปทำงานที่ กรุงเทพมหานครไม่ทำให้อำนาจปกครองของผู้เสียหายหมดไปการที่จำเลยพาผู้เยาว์

ออกจากบ้านไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย แล้วจำเลยพาผู้เยาว์ไปค้างคืนที่บ้านจำเลยตลอดมาเพราะรักใคร่ชอบพอกันฉันท์สาว ถือได้ว่าจำเลยพราກผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1627/2539 ถึงแม้ผู้เสียหายจะไม่ได้พักอาศัยอยู่กับมารดา เนื่องจากมารดานำไปฝากให้อยู่กับผู้อื่นก็ตาม กรณีก็ยังถือว่าอยู่ในอำนาจปกครองของมารดา การที่จำเลยที่ 1 พาผู้เสียหายไปโดยมารดาของผู้เสียหายมิได้ยินยอม ย่อมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของมารดาผู้เสียหายแล้ว ถึงแม้ผู้เสียหายจะสมัครใจ ยินยอมก็ตามก็ถือว่าไม่ได้รับความยินยอมจากมารดาผู้เสียหาย การกระทำของ จำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานพราກผู้เยาว์ไปเสียจากมารดา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2277/2539 การที่ผู้เสียหายขออนุญาตมารดาไปนอนค้างที่บ้านนางสาวศ. ยังไม่ ถือว่าพ้นจากอำนาจปกครองของบิดามารดา เมื่อจำเลยขับรถจักรยานยนต์รับผู้เสียหายไปในระหว่างทางจากรถจักรยานยนต์ของ น. แล้วข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ย่อมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดามารดาผู้เสียหายและตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 318 วรรคสาม ก็มีได้บัญญัติไว้ว่าผู้กระทำความผิดจะต้องมีเจตนาโดย ทุจริต ซึ่งเป็นเจตนาพิเศษแต่อย่างใด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5038/2539 คำว่า "ผู้ ปกครอง"ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 หมายถึง ผู้ใช้อำนาจปกครอง อย่างบิดามารดา ผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองและดูแลผู้เยาว์ทั้งในฐานะน้าและนายจ้าง โดยได้รับมอบหมายจากบิดามารดาของผู้เยาว์จึงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง การที่ จำเลยพาผู้เยาว์ไปจากผู้เสียหายโดยปราศจากเหตุอันสมควรเป็นความผิดฐานพราກผู้ เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก กรณีผู้เยาว์ถูกมารดาตีและ ไล่ออกจากบ้าน หรือออกจากบ้านโดยป้อนุญาตหรือผู้เยาว์ไปที่บ้านจำเลยเอง ศาล ฎีกาวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นการพราก เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2155/2514 การพราກผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนั้น หมายความว่า พาไป หรือแยกผู้เยาว์ออกจากความดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์จะ

ต้องอยู่ในความปกครองดูแลของบุคคลดังกล่าวแล้วในขณะที่พราก ผู้เสียหายเป็นหญิงผู้เยาว์อายุ 17 ปี ถูกมารดาตีและไล่ออกจากบ้าน จึงหนีออกจากบ้านมา จำเลยพบเข้าได้สอบถามถึงที่อยู่ ผู้เสียหายไม่ยอมบอก จำเลยจึงพาผู้เสียหายไปฝากไว้กับพี่สาวของจำเลย ดังนี้ การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นการพรากผู้เยาว์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 536/2538 ผู้เสียหายอายุ 11 ปีเศษและจำเลยชวนกันไปเที่ยวโดยป่าของผู้เสียหายอนุญาตแล้วได้พากันไปค้างที่บ้านจำเลย ก่อนที่ผู้เสียหายจะนอนค้างนั้นจำเลยได้บอกให้ผู้เสียหายกลับบ้านแล้วแต่ผู้เสียหายไม่กลับ ดังนั้นจำเลยไม่ได้พรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดา จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2536 ผู้เยาว์อายุ 14 ปีเศษไปที่บ้านจำเลยเอง มารดาจำเลยทราบว่าได้เสียกับจำเลยแล้วจึงยอมให้อยู่บ้านกับจำเลยฉันสามีภริยา เป็นเรื่องที่ผู้เยาว์ต้องการเป็นภริยาจำเลยและสมัครใจไปจากบิดามารดา จำเลยไม่ได้พรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดา จึงไม่มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1514/2532 แม้จะได้ความว่าผู้เสียหายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแต่มารดาก็ยังให้สร้อยคอทองคำ ถือได้ว่ามารดายังอุปการะเลี้ยงดูผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์อยู่การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 พาผู้เสียหายไปกระทำอนาจารโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมถือได้ว่าเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดามารดาจึงเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 สมชายจันทร์รองศรี